(권징 제7-3호 서식)

최종 답변서

(권징책벌 피고인용)

사 건 번 호: 2026-1
사 건 명: 신성커뮤니티교회 위임목사 송재영 건
고소인(고발인) :
1. (이름) 차기성 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
2. (이름) 김성동 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
3. (이름) 최종일 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
4. (이름) 정용진 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
5. (이름) 김철수 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
피 고 인 : (이름) 송재영 나이 [redacted] 성별 남 직분 위임목사
주소 [redacted]
기 소 위 원 회 : 안양노회 기소위원회 기소위원장 김승곤 직분 위임목사
주소 [redacted]

죄과명 : 헌법 권징 제3조
제2항 총회헌법·제 규정에 정해진 중대한 의무위반행위
제5항 허위사실을 유포에 의한 명예훼손행위
제6항 직권남용행위
제14항 교회 운영에 있어서의 부정과 공금유용·배임 등 재정 비리행위

답변 취지

이 사건은 피고인에 대한 기소절차에 헌법 권징 제88조 제5항 및 제89조 제4항에 의거 중대한 절차상 하자가 있으므로 각하하여 주시기 바랍니다.

예비적으로, 절차상 하자를 이유로 각하하지 않는 경우에는 헌법 권징 제87조에 따라 이 사건의 기소사실은 모두 사실이 아니므로 피고인에게 무죄를 선고한다는 판결을 구합니다.

답변 내용
(기소사실·고소원인사실에 대한 답변)

이 사건의 본질은 장로회 측의 조직적 방해와 위계에 있다는 점에 대한 종합 의견

피고인은 그동안 여러 차례의 답변서와 추가답변서 등을 통하여 개별 기소사실에 대하여 각각 반박하여 왔습니다. 그러나 이 사건을 개별 사실 단위로만 살펴보면, 사안 하나하나가 우발적이거나 개별적인 갈등처럼 보일 수 있습니다. 이에 피고인은 지금까지 제출한 사실관계와 자료들을 시간순으로 다시 종합하여, 이 사건이 개별적 오해나 우발적 갈등이 아니라, 고소인인 5인 장로 측이 조직적·계획적으로 피고인과 교회 사역 전반의 정상적인 운영을 방해하여 온 하나의 연속된 패턴이었다는 점을 밝히고자 합니다.

아래에서 정리하는 내용은 형사상 '위계에 의한 업무방해'(형법 제314조)라는 개념 자체를 이 재판에서 별도의 소추 사유로 주장하려는 것이 아니라, 그동안 확인된 여러 정황을 관통하는 성격 — 즉 '위계와 조직적 방해'라는 틀 — 을 통해 귀 재판국께서 이 사건의 실체를 종합적으로 이해하시는 데 도움을 드리고자 정리하는 것임을 먼저 밝힙니다.

Ⅰ. 이 내용의 요지는 이렇습니다

이 사건 전체를 관통하는 흐름은 다음과 같습니다.

- 당회 자체를 정상적으로 기능하지 못하게 만든 담합과 당회록 왜곡
- 정상화하려는 재정 개혁 시도에 대한 조직적 저항과 인수인계 거부
- 이미 확정·공표된 사항을 사후적으로 뒤집으려는 반복적 시도
- 목회자 개인에 대한 직접적 협박과 고발 위협
- 동역하던 목회자들에 대한 해고 조치
- 예배와 기도회, 각종 사역 모임에 대한 조직적 불참(보이콧)

이 여섯 갈래는 서로 무관한 개별 사건이 아니라, 시간순으로 이어지는 하나의 흐름입니다. 이를 종합하면, 이 사건은 외형상 피고인 개인의 비리와 잘못을 밝힌다는 명분으로 제기된 고소고발에 의한 재판이지만, 그 실질은 정상적인 목회 행정과 재정 개혁을 추진하려는 담임목사와 이에 동참한 목회자들을 상대로 한 조직적 방해 행위의 연장선에서 제기된 고소고발에 의한 재판이라고 평가할 수밖에 없습니다.

Ⅱ. 방해의 제1단계 — 당회 자체를 무력화하였습니다

1. 담합에 의한 파행 운영

고소인인 차기성, 김성동, 최종일, 정용진, 김철수 5인 장로는 매 주일 1부 예배 후, 혹은 2부 예배 후 당회장을 배제한 채 장로회 모임을 갖고 있고 당회 개최 전 별도로 모여 의견을 통일한 후 당회에 들어와 이를 관철시키는 방식으로 당회를 사실상 담합 운영하였습니다. 이는 소병일 목사 및 조장원 목사의 진술서*(인증제5호, 제6호)*에서도 공통적으로 확인됩니다. 피고인은 당회 자체를 회피하거나 거부한 사실이 없으며, 오히려 2025년 한 해에만 15회 이상 당회를 소집하여 헌법상 기준(연 2회)을 7배 이상 초과하였습니다*(서증제20호)*.

2. 당회록의 왜곡 작성

당시 당회 서기였던 최종일 장로는 회의록을 자신의 입장에 입각하여 작성하였습니다*(서증제39호)*. 당회 회의록과 실제 카카오톡 대화 내용을 비교하면 당회 결의 관련 원안이 작성 과정에서 변경된 경위가 확인되고*(물증제2호)*, 2024년 1월 27일 당회 녹취파일을 확인한 결과 최종일 장로의 실제 발언과 다르게 당회록이 작성된 사실도 구체적으로 확인됩니다*(물증제3호)*. 당회의 결의 내용 자체가 신뢰할 수 없는 방식으로 기록되는 상황에서는, 정상적인 당회 운영과 그에 대한 신뢰가 근본적으로 훼손될 수밖에 없었습니다.

3. 공적 기도 시간을 통해서도 조직적으로 유사한 취지의 발언이 반복되었습니다

담합의 정황은 당회 안에서만 나타난 것이 아닙니다. 대표기도는 본래 특정 개인의 신앙 고백과 회중을 위한 중보를 담는 자리로서, 그 내용은 기도자 개인의 신앙과 상황 인식에 따라 자연스럽게 달라지는 것이 통상적입니다. 그런데 이 사건 고소인인 5인 장로가 각자 대표기도를 맡았을 때, '한 사람에 의해서 교회가 운영되어서는 안 된다'는 취지의 표현이 여러 장로들의 기도에서 공통적으로 반복하여 나타나는 정황이 확인됩니다*(서증제40호, 물증제9호)*.

특히 김철수 장로의 대표기도는 그 정도가 더욱 두드러졌습니다. 신앙 고백과 중보를 담아야 할 공적 기도 시간에 위와 같은 취지의 발언이 반복적으로 담기자, 이를 이상하게 여긴 성도들 사이에서 직접적인 항의가 있었습니다. 이에 다수의 성도들은 건의서를 작성하여 서명한 후 이를 당회 측에 제출하기까지 하였습니다*(서증제41호)*. 이는 이 문제가 피고인 개인의 주관적 느낌이나 일방적 주장이 아니라, 회중 다수가 공통적으로 이상함을 느끼고 공식적으로 문제를 제기할 정도로 뚜렷하게 드러난 사실이었음을 보여줍니다.

서로 다른 시기, 서로 다른 예배에서 각기 다른 장로가 드리는 개인적인 기도에 동일하거나 매우 유사한 취지의 표현이 반복적으로 등장하는 것은, 통상적인 신앙 고백이나 우

연의 일치로 보기 어렵습니다. 오히려 이는 대표기도라는 공적 순서를 통해 사실상 특정한 메시지를 회중에게 반복적으로 주입하려는 조직적 시도로 볼 수 있으며, 위 1항에서 지적한 '당회 개최 전 별도로 모여 의견을 통일'하는 담합의 정황이 당회를 넘어 예배의 공적 순서에까지 확장되어 나타난 것이라고 평가할 수 있습니다. 이는 대표기도라는 신성한 예배 순서를 목회자에 대한 조직적 여론전의 수단으로 이용한 것으로서, 그 자체로 부적절할 뿐 아니라, 이 사건 전반에 걸쳐 나타나는 5인 장로의 담합·조직적 방해 패턴을 뒷받침하는 유력한 정황이 됩니다.

Ⅲ. 방해의 제2단계 — 재정 정상화 시도에 조직적으로 저항하였습니다

1. 재정 구조 자체가 목사 개인에게 집중되어 있지 않았습니다

2025년도 재정 담당은 피고인이 아니라 사역공동체 위원장인 차기성 장로였습니다. 심지어 2025년도 맥추감사주일 떡값과 같은 소액·통상적 경비조차 장로들의 반대로 집행되지 못해 피고인이 사비로 부담해야 했던 구조였습니다. 재정에 대한 실질적 통제력은 오히려 장로측에 있었습니다.

2. 그럼에도 제직회를 통한 정상적인 회계 선출에 대해 인수인계를 거부하였고, 급기야 물리적 충돌로까지 비화되었습니다(단, 추가고소에 관하여 재판국이 받아들였을 경우에 한해 답변하는 내용임을 밝혀 둡니다)

제직회가 적법한 절차를 거쳐 새로운 회계와 재정팀장을 선임하였음에도 불구하고*(서증제26호, 제28호)*, 차기성 장로는 현재까지도 회계 관련 자료와 재정 업무에 대한 인수인계를 이행하지 않고 있습니다*(서증제27호)*. 헌법 정치 제91조 제4항은 서기와 회계를 제직회가 직접 선정하도록 정하고 있고, 헌법 정치 제91조 제5항 및 다수의 헌법해석사례(제89회기 4번, 제101회기 38번, 제104회기 44번, 제105회기 77번, 제97회기 15번)는 회계·재정부장의 선정과 교체가 제직회의 정당한 권한임을 명시적으로 확인하고 있습니다.

특히 이 사안은 더 이상 해석의 여지가 있는 문제가 아닙니다. 장로 5인이 직접 총회 헌법위원회에 이 사안을 질의하였고, 총회 헌법위원회는 '제직회의 회계 선출은 적법하고, 이는 당회에서 다룰 사안이 아니다'라는 취지로 두 차례에 걸쳐 명시적으로 회신하였습니다. 즉 본 교회의 이 사안에 관한 총회 헌법위원회의 직접적이고 구체적인 유권해석이 이미 존재하며, 이는 앞서 본 다수의 헌법해석사례가 확인해 온 일반 법리를 이 사건에 그대로 재확인해 준 것입니다. 그럼에도 장로측은 '당회가 정한 재정부'라는, 이미 헌법위원회로부터도 배척된 논리를 계속 내세우며 인수인계를 거부하고 있습니다.

그 결과 차기성 장로는 회계 장부·통장·인감을 계속 보유·관리하면서, 공동의회에서 승

인된 예산조차 자의적으로 선별하여 일부만 집행하는 등 재정 집행 권한을 임의로 행사하여 왔습니다. 담임목사(당회장)는 2026년 4월 30일부터 같은 해 6월 19일까지 4회에 걸쳐 내용증명을 발송하여 인계를 요구하였으나*(서증제27호)*, 이 역시 받아들여지지 않았습니다.

이러한 저항은 결국 물리적 충돌로까지 비화되었습니다. 2026년 7월 5일 담임목사가 신임 회계로의 인수인계 등 정당한 재정업무를 수행하려 하자, 같은 날 오전 10시 10분경 최종일·정용진 장로가, 낮 12시 35분경에는 최종일·차기성 장로와 김병선 안수집사가 각각 공동으로 담임목사의 앞을 가로막고 밀치는 등 유형력을 행사하였고*(물증제6호)*, 최종일 장로는 이 과정을 촬영하던 부목사의 휴대전화를 쳐서 떨어뜨렸으며*(물증제10호)*, 다수의 성도들이 지켜보는 자리에서 담임목사를 향해 '잠재적 범죄자'라고 반복하여 지칭하기도 하였습니다*(물증제6호)*.

이는 단순한 의견 차이나 행정적 지연이 아닙니다. 총회 헌법위원회의 명시적 유권해석까지 받은 정당한 회계 선출을 부정하고 이후 인수인계를 물리력을 동원해서까지 저지하려 한 것으로서, 조직적 저항의 정도가 이미 물리적 폭력의 단계에까지 이르렀음을 보여줍니다.

IV. 방해의 제3단계 — 이미 확정된 사항을 반복적으로 번복하려 하였습니다

1. 예꿈공동체 파트전도사 사례비 건재

공동의회가 이미 확정한 예산*(서증제18호)*과 장로들 스스로 동의하여 대외에 공표한 청빙공고*(서증제19호)*에도 불구하고, 청빙이 완료된 이후 대상자의 나이와 경력을 이유로 이미 승인된 장학금 지급을 거부하려는 시도가 있었습니다.

2. 스스로 제직회에 상정하기로 해놓고, 막상 상정되자 이를 저지한 조세심판청구 건

당회는 2024년 9월 28일 취득세 문제에 대하여 조세심판 절차까지 진행하기로 이미 방향을 정하였고, 이에 따라 제직회에 조세심판청구 안건이 상정되어 승인(가결)되기까지 하였습니다*(서증제42호)*. 그럼에도 불구하고 정작 조세심판청구서를 실제로 제출하는 단계에 이르러서는, 장로들의 반대로 그 제출이 이루어지지 못하였습니다. 서증제10호(조세심판청구 이유서)의 입증취지 자체가 '제직회 승인이 났으나 장로들의 반대로 제출하지 못했음(행정절차를 거쳐 최대한으로 세액감면을 받고자 함)'으로 명시되어 있습니다.

이는 당회 스스로 정한 방침에 따라 제직회에 상정하여 승인까지 받은 사항을, 정작 그 실행 단계에서 같은 장로들이 다시 막아선 것입니다. 조세심판청구가 성사되었다면 교회는 세액감면이라는 실질적인 재정적 이익을 얻을 수 있었던 사안임에도, 이를 저지함으로

써 결과적으로 교회의 정당한 재정적 이익 실현 기회 자체를 무산시켰습니다. 이는 앞서 본 예꿈공동체 사례비 건과 마찬가지로, 스스로 확정한 절차를 스스로 뒤집는 동일한 패턴을 보여주는 것입니다.

3. 영상업체 계약 건

피고인은 수개월간 당회의 결의를 기다렸고, 그 사이 대금이 지급되어야 효력이 발생하는 조건부 계약을 체결하여 당회의 최종 결의가 확인되기 전까지 실질적 재정 집행을 유보하였습니다. 그럼에도 이 계약 자체가 '당회 결의 없는 독단적 계약'으로 기소사실에 포함되었습니다.

위 세 가지 사례는 모두 같은 패턴을 보여줍니다 — 이미 절차를 거쳐 확정된 사항, 혹은 절차 진행 중 당회의 결의를 기다리며 신중하게 설계된 조치까지도, 사후적으로 다시 문제 삼아 뒤집으려는 시도가 반복되었습니다.

V. 방해의 제4단계 — 목회자 개인에 대한 직접적 압박과 협박이 있었습니다

건축 관련 자재·설계 변경 및 목적헌금 관리에 관하여, 김철수 장로는 당회 카카오톡 단체 대화방에서 "공금유용이나 횡령으로 문제될 소지가 있습니다", "건축위원회 결의 없이 지출한 것은 불법임을 밝혀 둡니다" 등의 메시지를 발송하였습니다*(물증제11호)*. 감사위원도 아닌 건축위원장이 사실관계에 대한 최종적인 확인이나 판단이 내려지기도 전에 '공금유용', '횡령', '불법'과 같은 단정적 표현을 공개적으로 사용한 것은, 통상적인 업무 확인이나 절차상 이의제기의 범위를 넘어선 것으로서 목회자 개인에 대한 위협적 압박으로 평가될 수 있습니다.

게다가 이러한 목적헌금의 사용에 관하여 장로회 측은, 헌금자가 지정한 목적에 따라 해당 헌금을 집행할 수 있다는 점을 애초부터 인지하고 있었으며, 실제로 이를 인정·수긍하는 태도를 보인 바 있습니다*(서증제43호, 물증제12호)*. 그럼에도 불구하고 이후에는 동일한 사안에 대하여 '공금유용', '횡령', '불법' 등의 단정적인 표현을 사용하며 문제를 제기하였습니다. 이는 당초의 문제 제기가 객관적인 사실과 기준에 따라 이루어진 것이라기보다, 사후적으로 그 의미를 달리 규정하여 목회자에게 책임을 묻고 압박하려는 주장으로 변질된 것으로 볼 여지가 충분합니다. 특히 당사자들이 처음에는 목적헌금의 취지와 사용 가능성을 인정하면서도 이후 이를 정반대로 규정하고 있다는 점에서, 해당 의혹 제기의 객관성과 일관성에 대해서는 상당한 의문이 제기될 수밖에 없습니다.

VI. 방해의 제5단계 — 함께 사역하던 목회자들에게도 사임을 종용하였습니다

장로회 측의 조직적 방해는 담임목사 개인에게만 국한되지 않았습니다. 함께 사역하던 목회자들에 대해서도 직·간접적으로 사임을 종용하거나 해고를 통모하는 정황이 다수 확인됩니다.

1. 진술서를 통해 이미 확인된 사임 종용 정황

조장원 목사(전 신성중학교 교목)는 그 진술서에서, 함께 근무하던 고등학교 교목이 사임하자 '고등학교 교목이 사임하니 중학교 교목도 사임해야 한다'는 논리로 사임을 종용받았다고 진술하였습니다*(인증제6호)*. 이는 특정 개인의 자발적 의사에 따른 사임이 아니라, 외부의 압박과 종용에 의한 것이었음을 보여줍니다.

2. 음성녹음파일로 확인되는 해고 통모 정황

이 외에도 목회자를 해고하기 위해 통모하는 취지의 대화가 담긴 음성녹음파일이 별도로 존재합니다*(서증제44호, 물증제13호)*. 이는 진술서상의 정황을 뒷받침하는 객관적 물증으로서, 해고가 단순한 연임 부결이 아닌 사전에 조직적으로 모의한 의도적인 통모였음을 뒷받침합니다. 관련 증거를 아래와 같이 표시합니다.

표목	형태	입증취지	비고
음성녹음파일 (해고 통모 관련)	음성파일 (녹취록 존재)	목회자 해고를 통모하는 취지의 발언이 녹음되어 있음	해당 부분 녹취록 통해 발언자 확인 가능

Ⅶ. 방해의 제6단계 — 예배와 각종 사역에 대한 조직적 불참(보이콧)이 이어지고 있습니다

고소인 측의 방해는 재정·인사 영역에 그치지 않고, 교회의 정상적인 신앙생활과 사역 전반에 대한 조직적 불참으로도 나타나고 있습니다. 수요예배, 새벽기도회(매일기도회), 각종 교회 행사(가장 최근에는 8월 14일과 15일에 진행된 전교인 수련회), 그리고 사역실행위원회 등 교회의 정상적 운영을 위한 모임에 대부분의 장로들이 반복적으로 불참하는 정황이 이어지고 있습니다.

이는 개별적인 개인 사정에 의한 결석이 아니라, 앞서 본 당회 소집 지연·거부, 재정 인수인계 거부, 조세심판청구 저지 등과 마찬가지로, 교회의 정상적인 신앙 공동체 활동 자체를 무력화하려는 조직적 시도의 연장선으로 볼 수 있습니다. 각 공동체 회의 뿐 아니라 예배와 기도회, 수련회와 같은 신앙공동체의 근간이 되는 활동에 치리회원인 장로들이 참여하지 않는 것은, 단순한 행정상의 불참을 넘어 교회 공동체 전체의 신앙적 결속력과 질서를 훼손하는 행위이기도 합니다.

Ⅷ. 종합 — 이 사건은 개별적 갈등이 아니라 조직적 방해의 연속선상에 있습니다

위 여섯 단계를 시간순으로 이어보면 다음과 같은 하나의 흐름이 나타납니다.

- 먼저 당회를 담합으로 파행 운영하고 회의록까지 왜곡하여, 정상적인 의사결정 자체를 불가능하게 만들었습니다.
- 그런 상황에서 피고인이 헌법이 정한 절차(제직회 집행)에 따라 정상화를 시도하자, 재정 인수인계를 거부하며 저항하였습니다.
- 이미 확정된 사항들, 심지어 스스로 제직회에 상정하여 승인까지 받은 사항들까지 사후적으로 문제 삼아 반복적으로 뒤집으려 하였습니다.
- 이 과정에서 '횡령', '불법' 등 단정적 표현으로 목회자 개인을 직접 압박하였습니다.
- 함께 사역하던 목회자들에게도 사임을 종용하거나 해고하기 위해 통모함으로, 목회자 개인을 넘어 공동체 사역 전체를 흔들었습니다.
- 현재에도 예배와 각종 사역 모임에 대한 조직적 불참이 이어지고 있어, 방해가 과거의 일회적 사건이 아니라 현재진행형임을 보여줍니다.

개별 사안 하나하나만 놓고 보면 우발적인 의견 대립처럼 보일 수 있으나, 이를 종합하면 각 단계가 서로 긴밀하게 연결되어 있고, 그 결과가 모두 피고인과 공동체 사역의 정상적인 직무 수행을 막고 궁극적으로 이 사건 권징 재판으로 귀결되었다는 점에서, 이는 우연이 아니라 지속적이고 조직적인 방해의 패턴으로 평가되어야 합니다.

이러한 정황을 형사법상 개념에 빗대어 표현한다면, 상대방을 속이거나 그릇된 사실관계로 오인하게 하는 '위계'와, 정상적인 의사결정과 공동체 활동을 불가능하게 만드는 조직적 압박이 결합하여 피고인과 교회 공동체의 정당한 직무·신앙 활동을 방해한 것에 다름없다고 할 것입니다. 다만 이는 이 사건의 성격을 이해하기 쉽게 설명하기 위한 것이며, 별도의 형사 소추를 구하는 것이 아니라 귀 재판국께서 본안을 심리하심에 있어 각 기소사실을 개별적·단편적으로 보시기보다 이러한 전체적 맥락 속에서 종합적으로 판단하여 주시기를 요청드리는 취지입니다.

Ⅸ. 결론

피고인은 부임 이후 지속적으로 당회를 존중하며 정상적인 절차를 통해 교회를 섬기고자 하였습니다. 이에 반하여 고소인 등 일부 장로측은 당회를 담합으로 무력화하고, 재정 정상화를 조직적으로 저지하며, 이미 확정되거나 스스로 승인한 사항조차 반복적으로 뒤집으려 하였고, 급기야 형사고발까지 거론하며 목회자 개인을 압박하고, 함께 사역하던 목회자들에게 사임을 종용하거나 해고하기 위해 통모하였으며, 현재까지도 예배와 각종 사역에 대한

조직적 불참을 이어가고 있습니다.

귀 재판국께서는 이 사건 각 기소사실을 개별적으로만 판단하실 것이 아니라, 지금까지 제출된 모든 답변서와 이 서면에서 종합한 사실관계 전체를 하나의 맥락에서 살펴주시기를 요청드립니다. 그리하면 이 사건의 본질이 피고인 개인의 비리가 아니라, 정상적인 목회 행정과 재정 정상화, 그리고 신앙 공동체의 정상적 운영을 저지하려는 조직적 방해에 있었다는 점이 분명해질 것입니다.

X. 맺음말 — 부득이하게 목회권을 세워온 이유, 그리고 앞으로

헌법시행규정 제18조 제3항은 '정상적인 당회가 개회되지 못하면' 그 불이익이 교회의 정상적 운영이나 목회자의 지위에 그대로 전가되지 않도록 기존 직무자의 지위와 직무가 유지·연장되는 방향으로 다수의 해석을 축적해 왔습니다. 제107회기 헌법해석사례 39번*(서증제45호)*을 보면 '당회가 정상적으로 기능하지 못하는 상태'를 헌법이 이미 예정하고 있으며, 그러한 상태에서는 교회의 정상적 운영과 그 구성원의 지위가 공백 없이 유지되어야 한다는 취지를 분명히 하고 있습니다. 나아가 제101회기 헌법해석사례 38번*(서증제46호)*은 공동의회 또는 정책당회의 결의를 통해 예산·인사·행정에 관한 권한을 당회장에게 위임하는 것이 적법함을 명시적으로 확인하였고, 그렇게 위임된 권한에 따른 당회장의 직무 수행은 이후 이를 뒤집으려는 시도보다 우선하여 보호되어야 한다고 판단하였습니다.

이 사건에서 당회는 5인 장로의 담합으로 파행 운영되고 당회록마저 신뢰할 수 없는 상태에 있었으며(앞의 II항), 재정 정상화를 위한 결의는 인수인계 거부와 물리적 충돌로까지 저항받았고(앞의 III항), 이미 확정된 사항조차 반복적으로 번복되었습니다(앞의 IV항). 이는 위 헌법해석사례들이 상정하는 '당회가 정상적으로 기능하지 못하는 상태'에 해당한다고 볼 수 있습니다.

피고인은 이러한 상황에서 당회를 대체하거나 무시하려 한 것이 아니라, 오히려 앞서 각 단계에서 살펴본 바와 같이 당회를 끝까지 기다리고 존중하면서도, 교회의 예배와 행정, 재정이 마비되지 않도록 담임목사(당회장)로서 부득이하게 목회권을 세워나갈 수밖에 없었습니다. 이는 헌법이 정한 절차를 벗어난 자의적 권한 행사가 아니라, 당회가 스스로 기능하지 못하는 공백을 메워 교회 공동체의 정상적인 신앙생활과 운영을 지키기 위한, 담임목사에게 주어진 최소한의 책임 있는 조치였습니다.

피고인은 앞으로도 이렇게 세워온 목회권을 바탕으로, 당회와 제직회, 공동의회 등 헌법이 정한 각 기관의 권한과 절차를 존중하면서, 교회를 갈등과 분열이 아닌 건강한 신앙 공동체로 세워나가고자 합니다. 귀 재판국께서 이러한 사정을 널리 헤아려 주시기를 간곡히 요청드리며, 답변 취지대로 처리해주시기 바랍니다.

증거 방법

1. 서증

번호	표목	내용 및 입증취지
39	당회 녹취 대비 회의록 비교(2024.1.27.)	왜곡 작성된 회의록의 팩트 체크 예시
40	주일예배 장로 기도 녹취록	대표 기도 안에 담겨진 담합의 정황
41	성도 건의서(2026.6.8., 6.15., 6.22.)	주일예배 대표기도 운영에 대한 성도들의 시정 건의 및 재발 방지 요청
42	제직회 회의록 사본(2025.9.14.)	조세심판청구 안건 가결
43	당회 녹취록(2024.4.27.)	목적헌금임을 이미 인지하고 있었음
44	당회 녹취록(2024.10.25.)	목회자 해고 관련 통모 증빙
45	제107회기 헌법 해석 사례 39번	당회가 정상적으로 기능하지 못하는 상태에서의 교회의 정상적 운영과 그 구성원의 지위가 공백 없이 유지되어야 함
46	제101회기 헌법 해석 사례 38번	재정의 모든 권한과 책임은 위임목사(당회장)에게 있음

2. 물증

번호	표목	내용 및 입증취지
9	주일예배 장로 기도 녹음파일 (2026.4.26., 5.17., 5.24., 5.31., 6.7.)	공적 기도를 통해 조직적 담합 메시지 전달
10	인수인계 거부현장 촬영영상(2026.7.5.)	최종일 장로의 재물손괴미수
11	당회 카카오톡 대화 캡처(2024.8.18.)	김철수 장로의 목회자 협박
12	당회 녹음파일(2024.4.27.)	목적헌금 인지 증빙
13	당회 녹음파일(2024.10.25.)	목회자 해고 관련 통모 증빙

위 사건에 대하여 위와 같이 피고인은 답변합니다.

2026년 8월 31일

피고인 [redacted]

대한예수교장로회 안양노회 재판국장 귀하